

1500229-62.2020.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas", o chamado tráfico privilegiado, definido pelo artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 não mais se enquadra às normas da Lei nº 8072/90. O acusado possuía menos de 21 anos na data dos fatos, confessou o seu crime, demonstrando que interiorizou a ilicitude de sua conduta, efetuando juízo crítico sobre si e sobre a sua prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal, Vila Ophélia - CEP 18400-

818, Fone: (15) 2153-1829, Itapeva-SP - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500229-62.2020.8.26.0622

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2290252/2020 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 14804375 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

4117/20/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2290252 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 4117/20/400

- DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIABE DA ROSA CARVALHO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

25/10/2022

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 14h00min nesta cidade de Itapeva/SP, na sala de audiência virtual, presentes o Meritíssimo Juiz de Direito, DR. RENATO HASEGAWA LOUSANO, comigo escrevente ao final nomeada, o(a) Promotor(a) de Justiça, DR. MATHEUS FELIPE BASSAN DE MEDEIROS, o réu ELIABE DA ROSA CARVALHO, seu defensor, DR. DINARTE PINHEIRO NETO e as testemunhas EDER LUIZ COELHO e MARCOS DANILO ALVES CORDEIRO. Aberta a audiência, realizada de forma virtual, pela ferramenta Microsoft Teams, foram ouvidas as testemunhas, em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos/interrogatórios foram colhidos pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos da Lei nº 11.419/06. As partes poderão ter contato com o registro de gravação, a teor do § 2º, do artigo 405, do Código de Processo Penal,

sendo desnecessária a transcrição. Pelas partes foi dito que não havia mais diligências a requerer, nos termos do artigo 402 do CPP. A seguir, pelo(a) MM Juiz, foi dito: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução". A seguir, dada a palavra ao Ministério Público em alegações finais orais, foi dito, em suma, que requer a condenação do réu nos termos da denúncia, afastando-se a majorante prevista no artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06. Pela Defesa, foi dito, em suma, que requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem como, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, postulando pela fixação de regime mais brando e conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. A seguir, pelo Meritíssimo Juiz, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. ELIABE DA ROSA CARVALHO, qualificado às fls. 04, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 33, 'caput', c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 21 de novembro de 2020, por volta das 20h45, na Rua Antônio Monteiro de Almeida, 131, nesta cidade e comarca de Itapeva/SP, guardava, para fins de tráfico, 11 (onze) porções de maconha, com peso líquido de 26,76g (vinte e seis gramas e setenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi preso em flagrante e teve concedida a liberdade provisória por meio de decisão de fls. 41/45. O réu foi notificado às fls. 98 e apresentou resposta escrita às fls. 101/103. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 03 de fevereiro de 2021 (fls. 87). Reiterado o recebimento em 07 de junho de 2021 (fls. 104). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular, afastando-se a causa especial de aumento de pena. Por seu turno, a defesa da ré pleiteou pelo afastamento da causa de aumento de pena e o reconhecimento da causa de diminuição da pena, fixando-se a pena no mínimo legal e a sua substituição por pena restritiva de direitos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir. A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição/apreensão (fls. 15), auto de constatação preliminar de substância entorpecentes (fls. 21/23), laudo definitivo de substância entorpecente (fls. 64/67), relatório de investigação (fls. 69/70), relatório final da autoridade policial (fls. 72/75), bem como pela prova oral produzida em Juízo. A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como sendo o autor do crime em apreço. Vejamos. A testemunha EDER LUIZ COELHO, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado pegando algo por debaixo de um portão. Com ele foram encontrados R\$167,00 em notas trocadas. Vimos eles dispesar o que estava pegando, e eram duas porções de maconha. Dentro do terreno, que é baldio, encontramos outras nove porções de maconha, embaladas da mesma forma que as dispensadas por ele. As porções foram dispensadas bem ao lado dele, porque ele estava de costas e dispensou ao nos ver. Ali é conhecido por seu um ponto de venda de drogas e inclusive é comum os traficantes deixarem a droga embaixo daquele portão. O acusado reconheceu que a droga era dele e disse ter começado a traficar naquele local. Eu não conhecia o acusado. Ele estava sozinho quando foi abordado. No mesmo sentido foram as palavras da testemunha MARCOS DANILO ALVES CORDEIRO, seu colega de farda, acrescentando que o local era de baixa iluminação. Fui eu que pulei o portão e encontrei as demais porções. O local é bastante movimentado, mas quando da abordagem ele estava sozinho. Foi o cabo EDER quem o indagou. O réu ELIABE DA ROSA CARVALHO foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (fls. 04/05) Interrogado em Juízo, confessou os fatos dizendo que os fatos ocorreram como o narrado pelos policiais. Eu realmente estava traficando no local. Eu não sou usuário de entorpecentes. Eu estava traficando há uma semana e só fiz isso por desemprego. Eu não dizer quanto ganhei. Eu tenho 22

anos. Sou solteiro e não tenho filhos. Eu moro com minha mãe, assim como na época. Eu trabalho como soldador para o Cristiano. Eu trabalho por produção. Minha renda mensal é de aproximadamente R\$2.5000,00. Eu estou com ele faz seis meses, antes eu trabalhava em Avaré. Pois bem, finda a instrução processual e debruçando-me sobre as provas produzidos em juízo, estou convencido da prática do crime que é imputado ao réu. Com efeito, a apreensão da droga é certa, e os policiais militares ouvidos em Juízo foram firmes ao indicar o acusado como seu proprietário, indicado com firmeza como a abordagem e a apreensão se deram. Por outro lado, o acusado confessou os fatos, e suas palavras encontram eco nas demais provas produzidas em Juízo. A quantidade e a variedade de entorpecentes encontrados não deixam dúvidas da traficância pelo acusado, que foi encontrado já no início da noite, em local conhecido por ser um ponto de venda de entorpecentes e quantidade de drogas incompatíveis para um usuário. Foi ainda encontrados valores com o acusado, em notas diversas, reforçando a convicção nesse sentido, ressaltando-se que ele, adicionalmente, confessou o crime. Verificou-se também, que a infração foi cometida nas imediações de entidades sociais (fl. 69/70). Assim sendo, o conjunto probatório é seguro e autoriza o decreto condenatório do réu, nos termos do artigo 33, 'caput', c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. Determinada e certa a condenação do réu, passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo art. 42 da lei 11.343/06 c.c. art. 59 do Código Penal. Conforme folha de antecedentes e certidão de distribuição criminal juntadas aos autos (fls. 162/166), o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. E, conforme determina o art. 42 da Lei 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga não exasperam o tipo penal. Fixo, pois, a pena base no mínimo legal cominado. No tocante à segunda fase de dosimetria, não há agravantes. Incide a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, porém essas não podem levar a sua pena base para aquém do mínimo legal cominado. Quanto à terceira fase, incide a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/06, uma vez que o indiciado comercializava drogas nas imediações de entidades sociais, consoante o croqui de fl. 69/70 e prova oral produzida em audiência, de modo que a pena deve ser aumentada em 1/6. O réu preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que é primário, de bons antecedentes e não há informações nos autos de que ele se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa. A redução deve se dar no patamar máximo, considerando a análise efetuada na fixação da pena base. Inexistentes outras causas modificadoras da pena, fica ela fixada definitivamente em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Considerando o realinhamento da posição jurisprudencial (Tema 600), após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos recursos repetitivos, o colegiado decidiu cancelar a súmula 512 - STJ, editada em 2014 (Súmula 512 - "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas", o chamado tráfico privilegiado, definido pelo artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 não mais se enquadra às normas da Lei nº 8072/90. O acusado possuía menos de 21 anos na data dos fatos, confessou o seu crime, demonstrando que interiorizou a ilicitude de sua conduta, efetuando juízo crítico sobre si e sobre a sua prática criminosa, bem como atualmente está empregado e não se envolveu em outras ocorrências criminais após os fatos. Assim, reputo que o regime inicial aberto é suficiente para a correta reprovação e prevenção do crime, bem como ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Substituo, pois, a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e prestação pecuniária,

fixada em 1 salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, segunda parte, do mesmo Código. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu ELIABE DA ROSA CARVALHO,

qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário, substituindo-se a pena privativa de liberdade em uma pena(s) restritiva(s) de direito conforme retro detalhado. Por ser incompatível com sua segregação cautelar concedo o acusado o direito de, em querendo, apelar em liberdade. Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06. Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente. Desde já, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito. Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Publicada em audiência, pelas partes foi dito não haver interesse recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. " NADA MAIS . Eu, Juliane Meira da Costa Castro, digitei.